

11

회계연도 시작 전 계약체결 관리 철저

【현황】

- 국가계약의 체결은 지출원인행위의 대표적인 예로서 「국고금관리법」 제20조에 따라 「국가재정법」 제43조에 의하여 배정된 예산의 범위에서 체결하여야 하므로 회계연도가 시작되고 예산이 배정되어야 계약체결이 가능할 것임.
- 그러나, 계약의 성질상 중단할 수 없는 계약의 경우 회계연도 시작 전에 계약을 체결하는 것이 불가피한 경우가 있고 국가예산은 늦어도 회계연도 시작 전에는 국회에서 확정되는 것이 일반적이므로, 국가계약법 제20조에서는 ‘임차계약·운송계약·보관계약 등 그 성질상 중단할 수 없는 계약의 경우 국고금관리법 제20조에도 불구하고 회계연도 시작 전에 해당 연도의 확정된 예산의 범위에서 미리 계약을 체결할 수 있다’ 라고 규정하여 회계연도 시작 전 계약을 허용하고 이 때의 계약은 그 회계연도 개시일 이후에 계약의 효력이 발생하도록 하고 있음.
- 또한, 국립암센터 예산회계규정 제60조에서도 ‘예산이 부득이한 사유로 인하여 회계연도 개시 전까지 성립되지 아니한 경우에는 당해 회계연도 예산안에 계상된 임·직원 보수, 암센터 운영에 필요한 기본경비, 시설 유지·관리비는 전년도 예산집행실적의 범위 내에서 집행할 수 있고, 당해연도 예산이 성립되면 기 집행된 예산은 이를 당해연도 예산에 의하여 집행된 것으로 본다’ 라고 규정하고 있음.
- 따라서, 계약의 성질상 중단할 수 없는 계약으로 회계연도 시작 전에 새로운 계약의 체결이 불가피한 경우, 위의 국가계약법 제20조 및 국립암센터 예산회계규정 제60조에 근거하여 회계연도 시작 전 계약이 가능할 것임.
- 다만, 이 경우 그 계약은 국가계약법 제20조에 따른 회계연도 시작

전 또는 예산확정 전의 계약으로 그 회계연도 개시일 이후에 계약의 효력이 발생하며, 발주 예정예산과 다르게 예산이 확정된 경우 확정 예산의 범위 내에서 계약금액을 조정할 수 있다는 내용을 계약상대자에게 사전에 안내(입찰 시에는 공고문에 내용 명시하고 수의계약은 계약서에 내용 명기)하는 절차가 필요할 것임.

【문제점】

- 최근 3년간의 계약체결 현황을 점검한 결과, 사업성질 상 중단할 수 없는 시설 등의 유지보수 계약으로 전년도 12월 말에 계약이 종료되었으나 계약 체결이 지연되어 계약기간을 소급하여 체결한 계약 2건, 종전 계약과 계약기간이 단절되게 체결 된 계약 8건을 확인함.
- 이 계약은 국민건강증진기금 사업으로 회계연도 초에 보건복지부로부터 예산 교부 승인 및 교부금 이체 후 예산의 사용이 가능하다는 이유로 사업부서에서는 예산의 교부통보 승인 후 계약진행을 위한 내부결재가 이루어졌고 이로 인해 계약상대자와의 계약체결이 지연된 것을 확인함.
- 그러나, 이 계약은 해당 시설 등의 안정적인 유지·관리를 위하여 연중 24시간 지속적으로 전문업체의 정기적인 유지보수가 요구되어 그 동안 지속적으로 유지보수를 받고 있거나 받을 필요가 있는 정보시스템 등의 유지보수 계약으로, 평상 시 정기적으로 유지·관리와 장애 발생 시 신속한 조치를 통해 더 큰 사고와 피해를 예방한다는 점에서 계약의 중요성은 상당할 것이라 판단 됨.
- 따라서 해당 사업부서는 계약의 성질 상 계약기간의 공백 없이 전문업체의 지속적인 유지보수를 받아야 할 필요가 있을 경우에는 해당 예산의 승인시기와 별개로 기존 계약기간이 종료되기 전에 예산사용 방법, 계약 체결 방법, 계약체결 소요기간 등을 서로 협의하여 새로운 계약을 미리 체결함으로써 해당 사업이 원활히 수행될 수 있도록 하여야 할 것임.

【조치사항】

- 계약의 성질 상 중단할 수 없는 계약으로 연속적인 계약이 불가피할

경우 국가계약법 제20조 및 국립암센터 예산회계규정 제60조에 근거하여 관련 부서등과 협의를 통하여 기존 계약기간이 종료되기 전에 새로운 계약을 미리 체결 할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

- 계약의 성질 상 중단할 수 없는 계약으로 연속적인 계약이 불가피할 경우 국가계약법 제20조 및 국립암센터 예산회계규정 제60조에 근거하여 관련 부처 등과의 협조를 통하여 해당 사업이 원활이 수행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

【처분결과】

- 개선
- 통보